2019年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员《公安专业科目》真题（解析）

分类：公安/新疆　　来源：fenbi

1、本题考查公安法治理念。

2017年10月18日，习近平总书记在十九大报告中指出，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。此次活动的目标包括：理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

故ABD项正确，C项错误。

本题为选非题，故正确答案为C。

2、本题考查公安法治理念。

根据材料“我们党自身必须始终过硬”可以推断出“伟大工程”是指我们党正在深入推进的党的建设新的伟大工程。这一伟大工程就是全面加强新时代党的建设，包括党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设。并且，还要善于把制度建设贯穿到党的政治、思想、组织、作风、纪律建设的各个方面和全部过程的始终。

故ACD项错误，B项正确。

故正确答案为B。

3、本题考查公安职业道德规范。

公安机关人民警察职业道德规范包括：忠诚可靠、秉公执法、英勇善战、热诚服务、文明理性、严守纪律、爱岗敬业、甘于奉献、清正廉洁、团结协作。根据题干，吕建江长期扎根基层，创新网络应用，得到网友好评，体现了热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到的职业道德精神。

故ABC项错误，D项正确。

故正确答案为D。

4、本题考查人民警察核心价值观。

人民警察核心价值观包括：忠诚、为民、公正、廉洁。根据题干，王强在执法过程中，对待当事人一视同仁，不考虑对方是移民局局长还是普通群众，依法办案体现了公正的原则。

故正确答案为D。

5、本题考查大型群众性活动安全管理条例。

根据《大型群众性活动安全管理条例》第十五条规定：“对经安全许可的大型群众性活动，承办者不得擅自变更活动的时间、地点、内容或者扩大大型群众性活动的举办规模。承办者变更大型群众性活动时间的，应当在原定举办活动时间之前向做出许可决定的公安机关申请变更，经公安机关同意方可变更。承办者变更大型群众性活动地点、内容以及扩大大型群众性活动举办规模的，应当依照本条例的规定重新申请安全许可。”

A项错误。根据条例规定，应当在原定举办活动时间之前向做出许可决定的公安机关申请变更，未提及书面告知。

B项错误。承办者变更大型群众性活动地点、内容以及扩大大型群众性活动举办规模的，应当依照本条例的规定重新申请安全许可。题干要更改举办时间不需要重新申请。

C项错误。承办者变更大型群众性活动时间的，应当在原定举办活动时间之前向做出许可决定的公安机关申请变更，经公安机关同意方可变更。

故正确答案为D。

6、本题考查社会主义法治理念。

党的十九大报告指出：“坚持全面依法治国。全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。必须把党的领导贯彻落实到依法治国全过程和各方面，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家，发展中国特色社会主义法治理论，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，坚持依法治国和以德治国相结合，依法治国和依规治党有机统一，深化司法体制改革，提高全民族法治素养和道德素质。”

故ACD项正确。

B项错误。应当为“坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”。

本题为选非题，故正确答案为B。

7、本题考查法理学。

A项正确，法的本质是统治阶级意志的体现。法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的。把法的本质首先归结于统治阶级的意志，开始触及到了统治阶级对立社会的法的本质。但如果认识停止于此，仍摆脱不了唯心主义。要彻底认识法的本质，认识法产生和发展的规律，还必须深入到那决定着统治阶级意志的社会物质生活条件之中。社会物质生活条件培植了人们的法律需要，同时又决定着法的本质。

B项错误，法的作用是法理学上的概念，是指法对人与人之间所形成的社会关系所发生的一种影响，它表明了国家权力的运行和国家意志的实现。法的作用可以分为规范作用和社会作用。

C项错误，亦称“法律渊源”、“法源”，法理学中一般指法的创制方式以及由创制方式决定的法律规范的外部表现形式。即法是由何种国家机关通过何种方式创制的，表现为何种形式，以及不同形式的法律规范之间的效力关系如何。如宪法、法律、法规、判例、习惯等。

D项错误，法的效力，即法的适用范围，也称法的生效范围。指法律在什么时间、什么地点、对什么人有效。法

的效力分为法的时间效力、法的空间效力以及法对人的效力。
故正确答案为 A。
8、本题考查法理学。
A 项正确，B 项错误，按照法律规则的形式特征不同，法律规则可分为规范性规则和标准型规则。规范性规则指规则的内容明确、肯定和具体，且可直接适用的规则。而标准性规则是指法律规则的部分内容或全部内容具有一定伸缩性，须经解释方可使用且可适当裁量。题干中这一法律规定内容明确、肯定和具体，可直接适用，因此属于规范性规则。
C 项错误，依据法律规则与其所约束的行为间的关系，可以将法律规则划分为调整性规则与构成性规则。其中，调整性规则是指法律规则的行为模式来自于对于调整行为类型的抽象；与此相反，构成性规则的行为模式来自于法律的创设。与题干限定的分类方式不符。
D 项错误，根据法律规则的内容不同，可以将法律规则分为授权性规则和义务性规则。授权性规则是指规定人们有权做一定行为或不做一定行为的规则，即规定人们的“可为模式”的规则。义务性规则是直接要求人们作为或不作为的规则。与题干限定的分类方式不符。
故正确答案为 A。
9、本题考查法理学。
根据是否表现于国家制定的法律文件中的明确条文形式，法的渊源分为正式的法的渊源和非正式的法的渊源。正式的法的渊源是指那些可以从国家制定的规范性法律文件中的明确条文形式中得到的渊源；非正式的法的渊源是指那些具有法律意义的准则和观念，这些准则和观念尚未在正式法律中得到权威性的明文体现。在我国正式的法的渊源主要有：宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章、特区基本法及特区的法律、国际惯例和国际条例等。非正式的法的渊源主要有：正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯等。《电子商务法》是全国人大常委会制定的，属于法律。
A 项错误，地方性法规是指依法由有地方立法权的地方人民代表大会及其常委会就地方性事务以及根据本地区实际情况执行法律、行政法规的需要所制定的规范性文件。
B 项错误，行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人大的特别授权所制定的规范性文件的总称。
C 项错误，国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，以及省、自治区、直辖市人民政府和较大的市的人民政府所制定的规范性文件称为规章。
D 项正确，法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。全国人大常委会表决通过《电子商务法》，该法属于法的渊源中的法律。
故正确答案为 D。
10、本题考查民法。
A 项正确，民事法律关系是基于民事法律事实，由民法规范调整而形成的民事权利义务关系，是平等主体之间的法律关系。题干中小张和小王是平等的自然人主体，自愿设立“在公司门口上车，如小王爽约，则向小张支付 100 元”的协议，小王享有上车的民事权利，而小张负有送小王回家的民事义务，因此两人的行为构成民事法律关系。
B 项错误，情谊行为中没有受法律拘束的意思，没有缔结法律关系的意图，情谊行为一般是无偿性的，而题干中的法律关系是有偿的。
C 项错误，行政法律关系，是指受行政法律规范调控的因行政活动而形成或产生的各种权利义务关系，题干主体都是自然人，没有行政主体，也没有行政活动，不属于行政法律关系。
D 项错误，刑事法律关系又称“刑法关系”，国家与犯罪人之间因犯罪行为而产生的、受刑法规范调整的权利和义务关系。题干没有犯罪主体也没有犯罪行为，不属于刑事法律关系。
故正确答案为 A。
11、本题考查民法常识。
A 项错误，《民法总则》第五十四条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”
B 项错误，《民法总则》第八十七条规定：“为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。”
C 项错误，《民法总则》第七十六条规定：“以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。”
D 项正确，《民法总则》第一百零二条规定：“非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。”合伙企业是指由各合伙人订立合伙协议，共同出资，共同经营，共享收益，共担风险，并对企业债务承担无限连带责任的营利性组织。合伙企业分为普通合伙企业和有限合伙企业。本题中，田某与秦某、李某签订合伙协议成立老朋友烧烤店，该烧烤店是合伙企业，属于非法人组织。
故正确答案为 D。
12、本题考查法治理念。
加强有关社会治安综合治理的思想建设、组织建设、规范建设，是落实综合治理的关键。因此建设是落实社会治

安综合治理的关键。
故正确答案为 A。
13、本题考查刑法常识。
根据《刑法》第一百零五条第二款规定，煽动颠覆国家政权罪，是指以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。本案中，江天勇在互联网上发布大量攻击、诋毁我国政府、司法机关和现行政治制度的言论，属于煽动颠覆国家政权的行为，构成煽动颠覆国家政权罪。此外，题干中的“政府”“司法机关”属于国家政权机关，我国现行“政治制度”属于社会主义制度范畴，也可推断出该题答案。因此，ABD 项不符合题意。
故正确答案为 C。
14、本题考查群众工作能力。
A 项正确，泉城路派出所设立“群众接待日”，体现派出所转变工作作风，走群众路线，主动倾听群众意见，了解群众诉求，搭建起了警民沟通的渠道。
B 项错误，“群众接待日”没有涉及便民利民措施。
C 项错误，组织动员群众是指围绕公安工作的任务和目标，通过指导一些组织协助公安机关开展工作，结合题干，只是群众和派出所联系，没有组织动员行为。
D 项错误，“群众接待日”并未激发群众动力、形成群防群治的形势。
故正确答案为 A。
15、本题考查治安管理处罚法。
A 项错误，《治安管理处罚法》第九十一条规定：治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。题干中罚款超过 500 元，派出所无权做出超过 500 元以上罚款决定。
B 项正确，《治安管理处罚法》第九十七条规定：公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的，公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。安检员黄某被周某侵害，公安机关应当将处罚决定书副本抄送安检员黄某。
C 项错误，《治安管理处罚法》第三十四条规定：对违反治安管理的人处警告或者五十元以下罚款的，或者罚款数额超过五十元，被处罚人没有异议的，可以由公安人员当场处罚。题干中情形不属于当场处罚的情况。
D 项错误，《治安管理处罚法》第一百零四条规定：受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款：（一）被处五十元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的；（二）在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依照本法的规定作出罚款决定后，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；（三）被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。题干中情况不属于当场收缴罚款的三种情况。
故正确答案为 B。
16、本题考查公安基础知识。
根据题干分析①组织巡逻队每天不定时巡逻可以有效维护辖区治安秩序，提高小区安全度。②发放警民联系卡有利于警力下沉，真正做到了为群众服务，辖区内群众有事可以通过警民联系卡联系民警，让群众少跑腿。③宣传车 24 小时在辖区内不停播放，会造成扰民现象，太绝对化。④组织消防演练有利于增强学生的防火意识，让学生进一步了解火灾处理流程，以保证以后在处理真正突发事情时能够相互帮助协调配合。⑤强制要求刑满释放人员每天打扫街道不符合法律规定，刑满释放人员已经正常回到社会，公安机关没有权利强制要求刑满释放人员打扫街道。由此可见，③⑤的做法不恰当。
故正确答案为 D。
17、本题考查公安基础知识。
《公安机关适用继续盘问规定》第七条规定：为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经表明执法身份后，可以当场盘问、检查。未穿着制式服装的人民警察在当场盘问、检查前，必须出示执法证件表明人民警察身份。经过审题后发现①在前面放在第一位，民警应当主动出示并表明身份。排除 BCD 项。
故正确答案为 A。
18、本题考查治安管理处罚法。
《治安管理处罚法》第五十条规定：有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的；（二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的；（三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的；（四）强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。题干中郑某侮辱梁某，违法了《治安管理处罚法》，应当给予治安管理处罚。同时，郑某有套牌车行为需要给予交通管理处罚。因此，行政处罚是正确的。
故正确答案为 C。
19、本题考查公安实务工作能力。
根据《公安机关执法细则》10-03 制止违法犯罪行为。1、适用范围。（1）处警民警现场制止违法犯罪行为，可以使用本条规定的处置措施。民警在到达现场后应该先制止违法犯罪行为，控制现场。如果不是河东派出所辖区，等待控制好现场后再通知河西派出所到达现场处置。

故正确答案为B。

20、本题考查行政法。

行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。通常应以许可证、执照等证书的形式出现。

A项正确，依据《中华人民共和国行政许可法》第十六条第一款规定，行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。

B项正确，依据《中华人民共和国行政许可法》第十六条第二款规定，地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。

C项正确，依据《中华人民共和国行政许可法》第十六条第三款规定，规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。

D项错误，依据《中华人民共和国行政许可法》第十六条第四款规定，法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定，不得增设行政许可；对行政许可条件作出的具体规定，不得增设违反上位法的其他条件。因此，法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定，不可以增设行政许可。

本题为选非题，故正确答案为D。

21、本题考查治安管理处罚法。

A项错误，拘传是指侦查机关对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问的一种刑事强制措施。它通常是对经合法传唤拒不到案的犯罪嫌疑人采用，在特殊情况下，不经传唤也可以直接进行拘传。拘传是我国刑事诉讼强制措施体系中强制力最轻的一种，公安机关、人民检察院和人民法院在刑事诉讼过程中，均有权决定适用。题干中民警只是发现王某有作案嫌疑，还未到刑事诉讼地步，因此不可能采取刑事拘传。

B项错误，《治安管理处罚法》第八十二条规定：需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。还未传唤王某，王某不符合强制传唤的条件。

D项错误，《治安管理处罚法》第八十二条规定：需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。王某是民警在监控中发现的嫌疑人，不是当场发现，不符合口头传唤。

故正确答案为C。

22、本题考查法律知识。

A项错误，按照《中华人民共和国民法通则》第一百三十三条规定：无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担民事责任。监护人尽了监护责任的，可以适当减轻他的民事责任。《中华人民共和国民法通则》第十一条规定：成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。十六周岁以上不满十八周岁的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。外卖小哥17岁，有自己的收入来源，视为完全民事行为能力人，不应该由其监护人赔偿。

B项正确，1.简易程序只适用于第一审程序。发回重审和按照审判监督程序再审的案件，不得适用简易程序审理。2.简易程序仅限于基层人民法院和它的派出法庭适用。中级以上的人民法院审理第一审民事案件，目前只能适用普通程序。3.适用简易程序审理的案件，必须是事实清楚、情节简单、证据充分的案件。重大、疑难、复杂的案件以及涉外案件，起诉时被告下落不明的案件不宜适用简易程序审理。4.适用简易程序审理的案件，在审理过程中发现案情复杂的，或者一方当事人就适用简易程序提出异议的，法院认为其异议成立的，可以转为普通程序，由合议庭审理；但是，已经按照普通程序审理的案件，在审理过程中无论是否发生情况变化，都不得改用简易程序审理。老王起诉小李，小李下落不明，不符合简易程序条件。

C项错误，该案件民事责任划分问题主要依据的法律应为《民法通则》。

D项错误，小李17周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条规定：已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。

故正确答案为B。

23、本题考查公安基础知识。

中国共产党成立95周年大会上习近平指出，要把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准。邓小平同志曾说过：“人民满意不满意、人民高兴不高兴、人民赞成不赞成，应当成为检验我们一切工作的标准。”

故正确答案为B。

24、本题考查程序法。

A项正确、B项错误，根据《民事诉讼法》第二十一条规定：“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。”又根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三条第一款规定：“公民的住所地是指公民的户籍所在地，法人或者其他组织的住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地。”该司法解释第四条规定：“公民的经常居住地是指公民离开住所地至起诉时已连续居住一年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。”张某是本案的被告，张某的住所地即户籍地E县，张某自2019年1月开始一直居住于F县，至赵某2019年10月起诉时，尚未满一年，

因此 F 县不属于张某的经常居住地，本案应由被告张某的住所地即户籍地 E 县人民法院管辖。
C、D 项错误，本法第二十三条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条规定：“合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地……”又根据该司法解释第七条规定：“当事人的户籍迁出后尚未落户，有经常居住地的，由该地人民法院管辖；没有经常居住地的，由其原户籍所在地人民法院管辖。”根据题意，张某与赵某有货物买卖合同关系，因货款给付问题发生民事纠纷，由被告住所地或者合同履行地管辖，本案的合同履行地为接收货币一方所在地。虽然本案是赵某起诉张某，但从题干无法得出赵某是接受货币的一方，因此不能由赵某的原户籍地 H 县法院管辖，更不能由赵某的暂时居住地 G 县法院管辖。
故正确答案为 A。
25、本题考查程序法。
根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定：“人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。”
A 项错误，甲经常斗殴，采取取保候审不足以防止社会危险性的发生，不可以取保候审。
B 项正确，乙是怀孕的妇女，符合上述第（三）项的规定，可以取保候审。
C 项正确，丙羁押期限届满，案件尚未办结，符合上述第（四）项的规定，可以取保候审。
D 项正确，丁可能被判处拘役，符合上述第（一）项的规定，可以取保候审。
本题为选非题，故正确答案为 A。
26、本题考查行政法。
A 项正确，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”
B 项错误，《治安管理处罚法》第十五条第一款规定：“醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。”醉酒并不是违法行为人减轻处罚的条件。
C 项正确，《治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”杨某 17 岁，未满 18 周岁，且是初犯，不执行行政拘留处罚。
D 项正确，杨某辱骂、拦截行人的行为是寻衅滋事行为，教唆他人散布火灾谣言、扰乱就餐秩序的行为是散布谣言的行为，其实施了两种行为，对其两项违法行为都应处罚。
本题为选非题，故正确答案为 B。
27、本题考查刑法、刑事诉讼法及相关司法解释。
重婚罪，是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。重婚罪的犯罪表现之一为与原配偶登记结婚，与他人没有登记却以夫妻关系同居生活而重婚，此即为先法律婚后事实婚型。吕某在外打工期间，与当地一女子长期以夫妻名义同居，并生下一女，有事实婚的表现，涉嫌重婚罪。重婚罪属于公诉与自诉交叉的案件，公安机关对重婚罪有案件管辖权。
A 项错误，民事纠纷分为两大内容：一类是财产关系方面的民事纠纷，包括财产所有关系的民事纠纷和财产流转关系的民事纠纷。另一类是人身关系的民事纠纷，包括人格权关系民事纠纷和身份关系的民事纠纷。本题吕某已涉嫌犯罪，不涉及纠纷，应予以立案。
B 项正确，吕某有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于公安机关管辖，应当予以立案。
C 项错误，公安机关对重婚罪有管辖权，吕某有犯罪事实，公安机关应予立案。
D 项错误，公安机关对重婚罪有管辖权，立案后应当进行侦查，而非移送。
故正确答案为 B。
28、本题考查公安队伍建设。
《人民警察法》第三十二条规定：“人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”
A 项正确，根据《人民警察法》规定，人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，因此，林某可以对宋某的决定提出意见。
B 项正确，根据《人民警察法》规定，人民警察不得中止或者改变决定和命令的执行，因此，林某不得改变宋某决定的执行。
C 项正确，根据《人民警察法》规定，人民警察提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令，因此，林某意见不被采纳时，必须服从宋某的决定。
D 项错误，根据《人民警察法》规定，执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责，因此，后果应当由作出决定的宋某负责，林某不负责任。

本题为选非题，故正确答案为D。

29、本题考查程序法。

根据《行政诉讼法》第四十八条规定：“公民、法人或者其他组织因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的，被耽误的时间不计算在起诉期限内。公民、法人或者其他组织因前款规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限的，在障碍消除后十日内，可以申请延长期限，是否准许由人民法院决定。”因此，B项符合题意，ACD项错误。

故正确答案为B。

30、本题考查公安工作的根本原则和根本路线。

党对公安工作绝对领导的主要内容是：政治领导、思想领导、组织领导、决策领导。

A项正确，坚持人民警察与党中央在思想上、政治上保持高度一致是政治领导、思想领导的实现途径。

B项正确，充分发挥公安机关党委的领导和保证作用是组织领导的实现途径。

C项正确，坚持县级以上各级公安机关接受同级党委和政府的领导是决策领导的实现途径。

D项错误，充分发挥公安系统每个党员的模范带头作用未体现出绝对领导的内容。

本题为选非题，故正确答案为D。

31、本题考查公安队伍建设。

A项正确，《公安机关人民警察辞退办法》第四条规定：“人民警察有下列情形之一，经批评教育、纪律处分后仍不改正的，或者经培训试用后仍不合格的，应当予以辞退：……（六）不按规定着装，警容不严整，举止不端庄的；……”根据办法规定，周某不按规定着装，警容不严整，受纪律处分仍不改正，应当予以辞退。

B项正确，《公安机关人民警察辞退办法》第八条规定：“对被辞退人员，五年内不得再录用为人民警察。”周某被辞退后，五年内不得录用为人民警察，五年后可以被重新录用。

C项错误，《公安机关人民警察辞退办法》未规定免于辞退的情形，不得做变通处理。

D项正确，《公安机关人民警察辞退办法》第十一条规定：“被辞退人员对辞退决定不服，可以按照《国家公务员申诉控告暂行规定》申请复核或者提出申诉。”周某若对辞退处罚不服，可依据规定申请复核或提出申诉。

本题为选非题，故正确答案为C。

32、本题考查群众工作能力。

A项正确，协调广场舞人员更换设备，减小噪音影响，可以降低噪音对小区居民的影响。

B项错误，民警无命令广场舞人员给予小区其他居民经济补偿的权力，经济补偿需经法院判决才具有强制力。

C项正确，邀请广场舞人员代表、小区物业人员及居民代表协商有助于解决各方矛盾，达成一致意见。

D项正确，走访K小区调查具体情况可了解矛盾的真实情况。

本题为选非题，故正确答案为B。

33、本题考查信息工作能力。

社会情报信息是指除公安机关以外，其他政府机关、社会团体、企事业单位等社会组织机构日常生活经营活动中所产生或掌握的一些资料信息。A项、B项、C项中分别涉及到的电视、互联网、银行信息中心均来自公安机关以外，D项警务综合应用平台来源于公安内网，属于公安内部信息源，不属于公安外部信息源。

本题为选非题，故正确答案为D。

34、本题考查实务能力。

现场访问是指侦查人员在现场勘查过程中，为查明案情、收集侦查线索和证据，就案件的发生、发现等情况，依法对有关人员进行查访、询问的一项专门调查活动。现场访问的对象：报案人和发现人；被害人及其亲属、关系较近的人、被害单位的直接责任人；其他知情人。因此，重点访问对象是首次发现死者的人。

故正确答案为A。

35、本题考查刑事诉讼法。

A项正确，《刑事诉讼法》第一百五十六条第一款规定：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。”

B项错误，《刑事诉讼法》第一百五十七条规定：“因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。”因此，应当由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。

C项正确，《刑事诉讼法》第一百五十六条规定：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。”因此，案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

D项正确，《刑事诉讼法》第一百六十三条第一款规定：“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件。”

本题为选非题，故正确答案为B。

36、本题考查行政法。

A项正确，《中华人民共和国行政处罚法》第六条第一款规定：“公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”

B项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十条规定：“公安机关作出行政拘留处罚决定的，应当及时将处罚情况和执行场所通知被处罚人家属。被处罚人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知情形的，公安机关可以不予通知，但应当在决定书中注明。”

C 项错误，《治安管理处罚法》第九十一条规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。”行政拘留不能由派出所决定。
D 项错误，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”不超过 20 日是对于两种以上违反治安管理行为的，此题中只有一种违反治安管理行为。
故正确答案为 A。
37、本题考查刑事诉讼法。
A 项正确，《刑事诉讼法》第一百三十条规定：“ 侦查人员执行勘验、检查，必须持有人民检察院或者公安机关的证明文件。”
B 项错误，《刑事诉讼法》第一百三十一条规定：“对于死因不明的尸体，公安机关有权决定解剖，并且通知死者家属到场。”
C 项正确，《刑事诉讼法》第一百四十九条规定：“对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间不计入办案期限。”
D 项正确，《刑事诉讼法》第一百三十八条规定：“进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。 在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。”
本题为选非题，故正确答案为 B。
38、本题考查行政法。
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十二条规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私等情节较轻的治安案件，具有下列情形之一的，公安机关可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。制造噪声、发送信息、饲养动物干扰他人正常生活，放任动物恐吓他人、侮辱、诽谤、诬告陷害、侵犯隐私、偷开机动车等治安案件也可以调解处理。”
《治安管理处罚法》中适合调解的案件前提条件是，引发违反治安管理行为的原因必须是民间纠纷。民间纠纷，是指公民之间因家庭、邻里、婚姻、继承、扶养、礼仪、财产等民间关系引起的权益争执。对于非因民间纠纷引起的违反治安管理行为，不适用调解。
故正确答案为 C。
39、本题考查实务工作能力。
《110 接处警工作规则》第十三条规定：“110 接警工作实行‘一级接警’，即统一由城市或者县（旗）公安局 110 报警服务台接警。”
故正确答案为 A。
40、本题考查实务工作能力。
公安机关在大型活动安保时，应针对安保现场人流量、车流量等不同情况安排不同程度的警力。在此题中，为防止出现踩踏事件，应侧重于人流量的考虑，B 项“广场四周看台楼梯出口”相对于其他 ACD 三项地点而言，具有人流量多以及楼梯易产生意外事件的特殊性，在活动结束后最容易发生踩踏事件，所以警方最应对此地点重点监控，注意实时动态。
故正确答案为 B。
41、本题考查实务工作能力。
A 项错误，防割手套是一种很难被割破的手套，对手起保护作用。配戴防割手套，可手抓匕首、刺刀等利器刃部，即使刀具从手中拔出也不会割破手套，更不会伤及手部。防割手套是公安、武警、保安等行业人员防身护命、建功立业的必需装备。对整个人身并不具有防御匕首刺击的作用。
B 项错误，战术背心是指某些士兵穿戴在外部的、用于增加各种弹药携带数的装备，选用优质军规尼龙织带，具有耐磨、轻便等特点。可以穿戴在防弹衣外，不会对防弹衣、无线电、伞包等造成妨碍，是被特种部队广泛采用的装备，需要注意的是，战术背心不具备防弹功能，也不具有防御匕首刺击的作用。
C 项正确，防刺服也称为防刀衣、防刃衣或防刃服，具有防刀割、防刀砍、防刀刺、防带棱角物体刮划、耐磨损、防盗等功能。穿着防刀衣时如遇磨损或用尖刀（利刃、尖锐物体等）切、割、砍、刮、蹭、划时可保护穿着者不受割伤、划伤、蹭伤、砍伤，适用于公安、武警、军队、保安、司机、玻璃加工等从业人员或老人、儿童、中小学生在有被割伤的危险下穿着。是防御匕首刺击最有效的装备。
D 项错误，防弹衣，又叫避弹衣，避弹背心，防弹背心，避弹服，单兵护体装具等，用于防护弹头或弹片对人体的伤害。并不适用于防御匕首刺击。
故正确答案为 C。
42、本题考查实务工作能力。
A 项错误，《公安机关人民警察盘查规范》第七条第一款规定：盘查可疑人员时，与被盘查人保持适当距离，尽量让其背对开阔场地。
B 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第七条第三款规定：盘问时由一人主问，其他人员负责警戒，防止被盘查人或者同伙的袭击。这就要求盘查时，主盘民警要时刻与周围队友保持沟通。
C 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十一条第六款规定：当盘查对象有异常举动时，民警应当及时发出警告，命令其停止动作并做好自身防范，可以依法视情使用警棍、催泪喷雾器及武器等予以制止。

D 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第六条规定：民警应当选择光线较好、场地开阔、有依托或者容易得到支援的场地或者道路等作为盘查地点，盘查过程中应当保持高度警惕，注意被盘查人的身份、体貌、衣着、行为、携带物品等可疑之处，随时做好应对突发情况的准备。
本题为选非题，故正确答案为 A。
43、本题考查公安机关人民警察的纪律要求。
《公安机关人民警察内务条令》第十八条第二款规定：“参加庆典、集会等重大活动升国旗时，着警服列队的公安民警应当自行立正、行注目礼，带队人员应当行举手礼；未列队的公安民警应当行注目礼。奏（唱）国歌时，应当自行立正。”
故正确答案为 C。
44、本题考查公安基础知识。
公安工作中的基本方针中专门机关与广大群众相结合的创新途径包括：掌握“三懂四会”群众工作方法。“三懂”是指懂群众心理、懂群众语言、懂沟通技巧。“四会”是指会化解矛盾、会调处纠纷、会主动服务、会宣传发动。
本题为选非题，故正确答案为 C。
45、本题考查公安机关的职责任务。
公安机关的基本职能包括专政职能与民主职能。公安机关是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安机关是国家的暴力机关。因此在警察基本职能中，位于首要地位的是政治镇压职能。
故正确答案为 A。
46、本题考查人民警察法。
《人民警察法》第二十六条规定：“担任人民警察应当具备下列条件：（一）年满十八周岁的公民；（二）拥护中华人民共和国宪法；（三）有良好的政治、业务素质和良好的品行；（四）身体健康；（五）具有高中毕业以上文化程度；（六）自愿从事人民警察工作。”
《人民警察法》第二十八条规定：“担任人民警察领导职务的人员，应当具备下列条件：（一）具有法律专业知识；（二）具有政法工作经验和一定的组织管理、指挥能力；（三）具有大学专科以上学历；（四）经人民警察院校培训，考试合格。”
本题为选非题，故正确答案为 C。
47、本题考查信息工作能力。
由图表分析，从作案时间看，1，2，5 发生在夜间至凌晨，3，4 发生在白天；从身高与脚印的比例看，4 与其他 4 人脚印身高比例明显不相近；从主要盗窃物品看，3 盗窃的现金，其余 4 人盗窃的均为有价值的实物。综上分析，1，2，5 在作案时间、身高、脚印、主要盗窃物品等特征上较为相似。
故正确答案为 B。
48、本题考查公安机关的职权。
治安管理处罚权，是公安机关依法对于不履行治安法规所确定的义务或者危及社会治安秩序，情节轻微，尚不够刑事处罚的行为，依照治安管理法规的规定实施的行政处罚。种类包括：警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证、限期出境或驱逐出境。
治安行政强制权，是指公安机关在依法进行治安行政管理和实施治安行政处罚时，为达到使行为人履行法定义务或接受处罚的目的，对不履行法定义务或不服从治安行政处罚的人所采取的人身和物品的强制手段。主要包括：强制传唤；强行带离现场和强制拘留；强制隔离、约束特定的人；盘问检查；强行驱散；强制戒毒、查封扣押等。
根据选项，①处应填驱逐出境，②处应填盘问检查。
故正确答案为 B。
49、本题考查信息工作能力。
A 项正确，从图表可知，16-35 岁人群职务犯罪人数最多，年轻人成为职务犯罪的重点人群。
B 项正确，从图表可知，侵犯公共安全犯罪各年龄段犯罪人数相差最少，因此最为均衡。
C 项正确，从图表可知，16-35 岁人群四类犯罪的总人数约为$50+70+110+100=330$人，35-50 岁人群四类犯罪的总人数约为$50+75+65+90=280$人，50-65 岁人群四类犯罪的总人数约为$90+90+90+70=340$人，三个年龄段总人数相差不大。
D 项错误，从图表可知，侵犯公共安全犯罪总人数约为$75+70+90=235$人，侵害人身犯罪总人数约为$100+85+75=260$人，侵害人身犯罪总人数多于侵犯公共安全犯罪总人数。
本题为选非题，故正确答案为 D。
50、本题考查群众工作能力。
A 项错误，信息收集与应用是指通过各种方式获取所需要的信息，并对信息进行分析使用，题干未涉及。
B 项错误，调处群众纠纷是指通过教育引导使双方自愿协商解决问题的方式，题干未涉及。
C 项正确，安全防范是指应对风险作出的准备、防御、减少损失的策略，题干中四项工作均是为了应对潜在风险。
D 项错误，服务群众是践行全心全意为人民服务的宗旨，相比较“安全防范”表述过于宽泛。
故正确答案为 C。
51、本题考查时事政治。
习近平在全国公安工作会议上强调坚持政治建警改革强警科技兴警从严治警，履行好党和人民赋予的新时代职责

使命。
习近平指出，在实践中，我们深化对公安工作的规律性认识，积累了许多宝贵经验，必须总结好、运用好成功经验，确保公安工作坚定正确政治方向，坚持改革创新，坚持全面从严管党治警，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，锻造一支让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安队伍。
故正确答案为 ABCD。
52、本题考查公安队伍建设。
A 项正确，红色基因，铸牢忠诚警魂，时刻不忘共产党员和人民警察的初心使命，全面践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求。
B 项正确，从严治警是指我国人民警察队伍建设的方针，按照人民警察队伍革命化、现代化、正规化、军事化的要求，对人民警察“严格要求、严格训练、严肃纪律”，以提高人民警察队伍建设的政治、业务素质，增强战斗力。开展红色教育是落实从严治警的要求。
C 项错误，加强政治建警确保公安工作坚定正确政治方向，坚持改革创新，坚持全面从严管党治警，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，锻造一支让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安队伍。红色教育并不是政治建警的唯一途径。
D 项正确，新时期加强干部的理想信念教育，是保证中国特色社会主义事业沿着正确方向前进的需要，是顺应世界发展潮流的需要，是党的建设新的伟大工程的需要。红色教育是对青年民警理想信念教育的方式之一。
故正确答案为 ABD。
53、本题考查公安工作的根本原则和根本路线。
A 项错误，一切为了群众，是公安工作的宗旨和出发点；一切依靠群众，是公安工作的根本态度；从群众中来，到群众中去，是公安工作的基本方法。
B 项正确，从群众中来，到群众中去，这是公安工作的基本方法。就是要广泛听取人民群众的意见和要求，虚心接受人民群众的批评和监督。同时，要把人民群众在实践中创造出来的好方法、好经验及时加以总结和推广，使之制度化、法律化。
C 项正确，一切依靠群众，这是公安工作的根本态度。就是要坚定地相信群众，在党和政府的领导下宣传、组织人民群众，依靠一切可以依靠的力量，同违法犯罪活动和治安灾害事故作斗争，保障国家安全，维护社会治安。
D 项正确，公安工作的群众路线，是公安工作实行的一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。它是在公安工作中服务群众，保护群众，宣传群众，组织群众，依靠群众的理论、原则、制度和方法的总称。
故正确答案为 BCD。
54、本题考查反恐怖主义法。
《反恐怖主义法》第六十一条规定：“恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定由有关部门和单位采取下列一项或者多项应对处置措施：（一）组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；（二）封锁现场和周边道路，查验现场人员的身份证件，在有关场所附近设置临时警戒线；（三）在特定区域内实施空域、海（水）域管制，对特定区域内的交通运输工具进行检查；（四）在特定区域内实施互联网、无线电、通讯管制；（五）在特定区域内或者针对特定人员实施出境入境管制；（六）禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动；（七）抢修被损坏的交通、电信、互联网、广播电视、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施；（八）组织志愿人员参加反恐怖主义救援工作，要求具有特定专长的人员提供服务；（九）其他必要的应对处置措施。采取前款第三项至第五项规定的应对处置措施，由省级以上反恐怖主义工作领导机构决定或者批准；采取前款第六项规定的应对处置措施，由设区的市级以上反恐怖主义工作领导机构决定。应对处置措施应当明确适用的时间和空间范围，并向社会公布。”
A 项错误，在特定区域内实施空域、海（水）域管制，由省级以上反恐怖主义工作领导机构决定或者批准，市公安局无权决定。
B 项错误，在特定区域内实施互联网、无线电、通讯管制，由省级以上反恐怖主义工作领导机构决定或者批准，市公安局无权决定。
C 项正确，查验现场人员的身份证件，在有关场所附近设置临时警戒线，可由设区的市级以上反恐怖主义工作领导机构决定。
D 项正确，组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员，可由设区的市级以上反恐怖主义工作领导机构决定。
本题为选非题，故正确答案为 AB。
55、本题考查宪法常识。
A 项正确，根据《中华人民共和国宪法修正案》第三十二条规定：宪法序言第七自然段中“在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想指引下”修改为“在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”。
B 项错误，根据《中华人民共和国宪法修正案》第三十二条规定：宪法序言第七自然段中.....“健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”。
C 项正确，根据《中华人民共和国宪法修正案》第三十三条规定：宪法序言第十自然段中“在长期的革命和建设

过程中”修改为“在长期的革命、建设、改革过程中”。
D 项正确，根据《中华人民共和国宪法修正案》第四十条规定：宪法第二十七条增加一款，作为第三款：“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”
故正确答案为 ACD。
56、本题考查人民警察法。
《人民警察法》第二条规定：“人民警察的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。”
故正确答案为 ABCD。
57、本题考查行政法。
证人证言是证据法定形式的一种是知晓案件有关事实的人所作的陈述，由于证人证言是证人主观对客观事实的认识和反映，受到证人主观因素的影响较大，证人本身的感受能力、记忆能力、感情因素等都有可能对证言的真实性产生影响，同时，由于证人证言主观性的特征，也导致证人证言的易变，在诉讼中很可能出现同一证人就同一事实前后作出不一样的证言，因此对于证人证言要结合其他证据进行认真的审查核实，不能单独作为定案的依据。
A 项正确，钱某现场所看的景象属于客观事实，能反映当时的现实情况，所以这项证言能结合其他证据作为定案的依据。
B 项正确，钱某现场所听到的对话属于证人在现场时对客观事实的认识，能反映当时的现实情况，所以这项证言能结合其他证据作为定案的依据。
C 项错误，证言是证人对客观事物的主观反映，因此证人除了客观叙述案件事实外，往往会对没有直接感受到的案件情况作出自己的分析推断。证人对案件的判断分析不是对案件事实的客观陈述，只能供司法人员参考，不能作为证据使用。
D 项错误，钱某对案件的评论不属于对案件事实的客观陈述，只能供司法人员参考，不能作为证据使用。
本题为选非题，故正确答案为 CD。
58、本题考查人民警察法。
《中华人民共和国警察警衔条例》第八条规定：“担任行政职务的人民警察实行下列职务等级编制警衔：（一）部级正职：总警监；（二）部级副职：副总警监；（三）厅（局）级正职：一级警监至二级警监；（四）厅（局）级副职：二级警监至三级警监；（五）处（局）级正职：三级警监至二级警督；（六）处（局）级副职：一级警督至三级警督；（七）科（局）级正职：一级警督至一级警司；（八）科（局）级副职：二级警督至二级警司；（九）科员（警长）职：三级警督至三级警司；（十）办事员（警员）职：一级警司至二级警员。”
A 项错误，公安部部长属于部级正职，应授予总警监。
B 项错误，M 省政法委副书记属于部级副职，应授予副总警监。
C 项正确，M 省公安厅厅长属于厅（局）级正职，应授予一级警监至二级警监。
D 项错误，M 省人民检察院检察长属于部级副职，应授予副总警监。
本题为选非题，故正确答案为 ABD。
59、本题考查国家赔偿法。
《中华人民共和国国家赔偿法》第四条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的；（二）违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的；（三）违法征收、征用财产的；（四）造成财产损害的其他违法行为。”
A 项错误，孙某家的损失是由杨某使用违规电器造成，消防用水只是用于扑灭大火，是不可抗力，所以应由杨某承担赔偿责任。
B 项错误，消防队灭火行为属于正常的行政行为，不属于违法行使职权，所以不需要承担赔偿责任。
C 项正确，孙某家的损失是由杨某使用违规电器造成，消防用水只是用于扑灭大火，是不可抗力，因此全部民事责任由杨某承担。
D 项错误，孙某家的损失是由杨某使用违规电器造成，消防用水只是用于扑灭大火，是不可抗力，因此全部民事责任由杨某承担，而非出于同情。
本题为选非题，故正确答案为 ABD。
60、本题考查中国特色社会主义建设。
加强基层的措施：一、要以提升组织力为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二、党支部要担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。三、坚持“三会一课”制度，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。四、扩大党内基层民主，推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见和建议的渠道。五、注重从产业工人、青年农民、高知识群体中和在非公有制经济组织、社会组织中发展党员。六、加强党内激励关怀帮扶。七、增强党员教育管理针对性和有效性，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。

故正确答案为 ABCD。

61、本题考查反恐怖主义法。

《反恐怖主义法》第二十三条规定：“发生枪支等武器、弹药、危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物品、传染病病原体等物质被盗、被抢、丢失或者其他流失的情形，案发单位应当立即采取必要的控制措施，并立即向公安机关报告，同时依照规定向有关主管部门报告。公安机关接到报告后，应当及时开展调查。有关主管部门应当配合公安机关开展工作。任何单位和个人不得非法制作、生产、储存、运输、进出口、销售、提供、购买、使用、持有、报废、销毁前款规定的物品。公安机关发现的，应当予以扣押；其他主管部门发现的，应当予以扣押，并立即通报公安机关；其他单位、个人发现的，应当立即向公安机关报告。”

A 项正确，发生枪支等武器、弹药、危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物品、传染病病原体等物质被盗、被抢、丢失或者其他流失的情形，案发单位应当立即采取必要的控制措施，并立即向公安机关报告。

B 项正确，公安机关发现的，应当予以扣押。

C 项错误，其他单位、个人发现的，应当立即向公安机关报告，因其他部门、个人无相关执法权，所以不能扣押或扣留。

D 项正确，危险化学品属于危险物品，公安机关应当及时提醒民众。

故正确答案为 ABD。

62、本题考查实务工作能力。

在执法过程中，执法对象阻碍警察执法的行为屡见不鲜，甚至出现执法对象辱骂和暴力阻碍执法的情况。公安部要求，面对此类情形，民警正确的处置方法是：1、利用执法记录仪，全程录像取证。2、冷静克制、规范言行，明确告知执法对象自己正在执行职务并全程录音录像。3、向围观群众表明警察身份，告知正在执法，当场揭露执法对象违法犯罪事实，争取群众配合支持。针对具体的情况，公安部也都有非常具体的要求。1、面对辱骂和暴力阻碍执法，民警要保持冷静、不受干扰，继续执法，不与执法对象对骂。2、对抓衣服、撕警号的，警告其涉嫌阻碍执行职务，责令立即停止。3、对扇耳光、拳打脚踢等暴力袭击民警的，可使用催泪喷射器、警棍等警械，控制执法对象，迅速带离现场，避免纠缠。如果警力不足时，应该及时请求警力支援。

A 项错误，执法对象下跪不属于暴力行为，不属于使用催泪喷射器等警械的情况。

B 项错误，和执法对象对跪属于被动行为，既会损毁公安形象，也对执法对象无法起到作用，不可取。

C 项错误，对于执法对象的缠抱这类情况，抓住其头发分离不符合接处警规范，不可取。

D 项正确，面对题干中的阻碍执法的，应当利用执法记录仪，全程录像取证，保护还原现场情况，保护民警自身。

本题为选非题，故正确答案为 ABC。

63、本题考查治安管理处罚法。

根据《治安管理处罚法》第十二条规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。”第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”第二十二条规定：“违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。前款规定的期限，从违反治安管理行为发生之日起计算；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”本题中，韩某盗窃内有 1000 元钱包时不满 18 岁，盗窃价值 800 元手机时已满 14 岁不满 16 岁，属于未成年人违反治安管理。第一次盗窃价值八百元手机，两年后发现不再处罚。第二次盗窃内有 1000 元钱包，因违法治安管理给予处罚，又因不是初犯，可以执行行政拘留处罚。

A 项错误。两次盗窃数额不能叠加。

B 项错误。已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚。

C 项正确。已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚。

D 项正确。盗窃数额应当按照 1000 元确定。

故正确答案为 CD。

64、本题考查人民警察法。

根据《人民警察法》第二十一条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。”故 ACD 项正确。

B 项错误。对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助。

故正确答案为 ACD。

65、本题考查中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。”

本条例第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：（一）

放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；（十一）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（十二）劫夺在押人犯、罪犯的；（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；（十四）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；（十五）法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”故 ABD 项正确。

C 项错误。聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械。

故正确答案为 ABD。

66、本题考查人民警察法。

《人民警察法》第二十二条规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；（四）刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）敲诈勒索或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”

《人民警察法》第四十八条规定：“人民警察有本法第二十二条所列行为之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

故正确答案为 ABCD。

67、本题考查公安实务工作能力。

应当收集的杀人现场物证有：（一）作案工具。（二）收集犯罪嫌疑人、被告人留在现场的各种物品。（三）收集现场所留下的各种痕迹。（四）收集现场留下的其他物品，如毛发等物品。（五）注意收集犯罪嫌疑人、被告人的人身、住所或其他场所内的物证。

A 项正确。菜刀是作案工具应当扣押。

B 项错误。生前购买的画与案件无关。

C 项正确。收购象牙涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品违法犯罪行为，应当扣押。

D 项正确。现场留下的烟头可能沾有唾液，可检测 DNA。

故正确答案为 ACD。

68、本题考查公安机关适用继续盘问规定。

《公安机关适用继续盘问规定》第八条规定：“对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问：（一）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；（二）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（三）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（四）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。”故 ABD 项正确。

C 项错误。形迹可疑的不适用继续盘问。

故正确答案为 ABD。

69、本题考查民法常识。

A 项错误，B 项正确，显失公平系一方因处于劣势或缺乏经验而导致被一方利用，造成权利义务明显违反公平、等价有偿原则，并没有欺骗他人。而欺诈是指一方故意欺骗他人，使他人陷入错误并订立某种合同。本案中，称重时鳇鱼为 10 斤 4 两，而餐厅账单上却写着鳇鱼 14 斤 4 两，这并非是利用一方劣势或缺乏经验，而是故意欺骗他人，因此构成欺诈，根据《民法总则》第一百四十八条规定，属于可撤销合同。

C 项错误，根据《合同法》第五十四条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。”但根据最新的《民法总则》第一百四十八条规定：“一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”《民法总则》删除了“可变更”的规定，仅保留当事人的撤销权。

D 项正确，根据《合同法》第五十六条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。”《民法总则》第一百五十五条也规定：“无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。”

本题为选非题，故正确答案为 AC。

70、本题考查信息工作能力。
由图得知，第一，刘某生前一个月的对外联系次数由高到低分别是 H、D、I、C、B、E、F、G、A，需要重点询问与其有过密切联系的人，才能确保不丢失线索。第二，被害人刘某生前一个月的对外联系次数，A～G 为按时间先后顺序排列的通话人。G 为最后一个联系的人员，因此，G 也是应当重点询问的人员。
故正确答案为 BCD。
71、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。
A 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十七条第一款规定：“在作出行政处罚决定前，应当告知违法嫌疑人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知违法嫌疑人依法享有陈述权和申辩权。”
B 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十五条第一款规定：“作出行政处罚决定的，应当制作行政处罚决定书。”
C 项错误。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十三条规定：“行政拘留处罚由县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定。依法应当对违法行为人予以行政拘留的，公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门应当报其所属的县级以上公安机关决定。”故行政拘留应由甲派出所所属的县级以上公安机关决定。
D 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十六条第一款规定：“作出行政拘留处罚决定的，应当及时将处罚情况和执行场所或者依法不执行的情况通知被处罚人家属。”
本题为选非题，故正确答案为 C。
72、本题考查中华人民共和国治安管理处罚法。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法（2012 修正）》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”
根据《拘留所条例》第十九条规定：“拘留所发现被拘留人有下列情形之一的，应当建议拘留决定机关作出停止执行拘留的决定：　（一）患有精神病或者患有传染病需要隔离治疗的；（二）病情严重可能危及生命安全的。”
A 项错误。重伤不符合不予执行拘留处罚规定。
B 项正确。病情严重可能危及生命安全的，应当建议拘留决定机关作出停止执行拘留的决定。
C 项错误。继续执行行政拘留处罚将危害黄某生命安全。
D 项错误。以罚款替代行政拘留的做法是错误的。
故正确答案为 B。
73、本题考查行政法。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”
故正确答案为 C。
74、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。
依据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十二条规定：公安机关根据行政案件的不同情况分别作出下列处理决定：（五）违法行为涉嫌构成犯罪的，转为刑事案件办理或者移送有权处理的主管机关、部门办理，无需撤销行政案件。公安机关已经作出行政处理决定的，应当附卷。
A 项正确，应当转为刑事案件办理或者移送有权处理的主管机关、部门办理。
B 项错误，公安机关已经作出行政处理决定的，应当附卷。
C 项错误，无需撤销行政案件。
D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十五条规定：对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，可以按照行政案件的程序办理。在办理过程中，认为涉嫌构成犯罪的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》办理。
本题为选非题，故正确答案为 BCD。
75、本题考查公安机关的职权。
A 项正确，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第六条规定：“人民警察使用警械和武器前，应当命令在场无关人员躲避；在场无关人员应当服从人民警察的命令，避免受到伤害或者其他损失。”
B 项正确，为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，侦查机关可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。检查妇女的身体，应当由女侦查人员或者医师进行。
C 项正确，根据公安民警现场处置程序，公安民警到达处置现场后，应当与所属公安机关保持联络，迅速报告现场情况；接到报告的公安机关应当视情增派警力或者调整警力部署。现场警力难以有效制止违法犯罪行为时，公安民警应当立即向所属公安机关报告，请求增派警力支援；接到报告的公安机关应当根据现场情况立即增派警力。
D 项错误，《治安管理处罚法》第二条规定：“扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。”但是题干中聚众斗殴事件已经超出了治安管理的范围，不能按照治安管理处罚程序。

本题为选非题，故正确答案为 D。

76、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称武器，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”题干中“特种防暴枪”“警棍”“警绳”“催泪弹”属于警械。

本题为选非题，故正确答案为 ABCD。

77、本题考查公安机关的职权。

A 项正确，《人民警察法》第五条规定：“人民警察依法执行职务，受法律保护。”面对聚众斗殴，首先应防止自身伤亡。

B 项正确，民警到达现场后，先制止违法犯罪行为，而在制止手段中，口头制止应当放在首位。

C 项正确，《人民警察法》第二十三条规定：“人民警察必须按照规定着装，佩带人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。”

D 项正确，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第八条规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：（一）抓获违法犯罪分子或者犯罪重大嫌疑人的；（二）执行逮捕、拘留、看押、押解、审讯、拘传、强制传唤的；（三）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，不得故意造成人身伤害。”

故正确答案为 ABCD。

78、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知当地人民检察院。当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位。”

故正确答案为 B。

79、本题考查公安机关的职权。

A 项正确，面对群体性事件，要本着防止矛盾激化原则。对参与群体性治安事件的群众，要坚持可散不可聚、可解不可结、可顺不可激，以教育疏导为主，力争把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

BCD 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”

故正确答案为 A。

80、本题考查公安机关的职权。

依据《公安机关现场执法指引》第二章常见警情现场处置 2-01：阻碍民警执法 1. 基本要求（1）保持克制，理性平和执法，避免因情绪失控导致工作陷入被动。（2）立即制止。对阻碍执法行为要及时果断制止。警力不足的，请求增援，保证优势警力，形成现场威慑。（3）重视取证。收集固定相关证据，为后续处理打下基础，同时防止歪曲炒作。（4）快速带离。控制违法犯罪嫌疑人后，尽快带离现场，防止再生事端。

A 项正确，《公安机关处置群体性治安事件规定》第八条第一款规定：“公安机关处置群体性治安事件要坚持在党委、政府领导下，会同有关主管部门处置的原则。群体性治安事件发生后，公安机关要积极建议党政领导和主管部门领导亲临现场，做好矛盾化解工作。要维护好现场秩序，保护党政机关等重点部位及现场工作人员的安全，维护正常的交通秩序。”

B 项错误，保持克制，理性平和执法，避免因情绪失控导致工作陷入被动，现场说服教育是来不及的。

C 项正确，快速带离闹事人员。

D 项正确，收集固定相关证据，为后续处理打下基础，同时防止歪曲炒作。

本题为选非题，故正确答案为 B。

81、本题考查公安机关的职权。

《人民警察法》第二十一条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。”

故正确答案为 BCD。

82、本题考查信息工作能力。

犯罪嫌疑人在网上制作虚假股票投资网站，以透露、贩卖股市内部消息、代炒股票的形式，诱骗众多股民投资，构成网络炒股诈骗案件。网络诈骗案件的特点有：1.犯罪工具高科技化，作案过程非接触化。2.作案目标具有不特定性，资金流向具有复杂性。3.作案依托网络技术为实施犯罪提供支持，手段呈现智能化。4.作案过程具有隐蔽性，作案时间短。5.跨省市、跨区域流动作案，新类型有组织犯罪呈公司化专业化管理。

A 项正确，网络炒股诈骗案件，资金流向具有复杂性，公安机关查询资金流向可得到大量相关人员信息从而形成有效数据，有助于案件侦破。
B 项正确，网络炒股诈骗案件，作案依托网络技术为实施犯罪提供支持，公安机关查询涉案网站管理日志可以得到相关人员信息从而形成有效数据，有助于案件侦破。
C 项错误，网络炒股诈骗案件，作案过程具有隐蔽性，作案时间短，具有跨省市、跨区域流动作案的特点。通过视频监控确定网络诈骗的难度大，难以确定具体犯罪地点和人员活动地点，查询视频监控资料的范围广、数量多、耗时长、收益小，所以公安机关查询视频监控资料的做法不恰当。
D 项正确，网络炒股诈骗案件，以通讯工具作为载体来进行信息沟通，公安机关通过查询通讯信息可得到大量相关人员信息从而形成有效数据，有助于案件侦破。
故正确答案为 ABD。
83、本题考查治安管理处罚法。
《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”
A 项正确，题目中双方由于民间纠纷引起的“餐桌翻倒在地，食客衣服上有油污，李女士和朱先生正对骂，并未发现人员伤亡”的情况，符合《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。”故属可调解事件范围。
B 项正确，《治安管理处罚法》第五条第三款规定：“办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则。”对于此类因民间纠纷引起的损毁他人财物的违反治安管理行为，情节较轻的，处理方式应以教育、劝说为主。
C 项正确，处理完毕后所达成的协议虽然不具有法律上的强制执行的效力，但是对于当事人均应当具有约束力。因调解协议是在自愿的基础上所形成的，应视为双方合意的结果，且协议内容是不违反法律、行政法规的强制性规定，所以具有法律效力。双方应当按照约定履行调解协议，一方当事人不自觉履行的，另一方当事人可以就协议的履行向人民法院起诉。
D 项错误，《治安管理处罚法》第九条第一款规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。”故公安机关有权决定调解处理，也有权决定将当事人带回立案处理。
本题为选非题，故正确答案为 D。
84、本题考查公安机关人民警察内务条令。
A 项错误，《公安机关人民警察内务条令》第十五条规定：“公安民警应当按照《公安机关人民警察着装管理规定》着警服，保持警容严整。（一）除不宜或者不需要着装的情形外，在工作时间必须着警服。”老李在工作时间应当着警服，不可以只佩戴警徽而不着警服。
B 项错误，《公安机关人民警察内务条令》第十五条规定：“公安民警应当按照《公安机关人民警察着装管理规定》着警服，保持警容严整。（一）除不宜或者不需要着装的情形外，在工作时间必须着警服。”老李着便装不符合相关规定要求。
C 项错误，《公安机关人民警察着装管理规定》第四条规定：“公安民警有下列情形之一的，不着装：（一）执行特殊侦查、警卫等任务或者从事秘密工作不宜着装的；（二）工作时间非因公外出的；（三）女性公安民警怀孕后体型发生显著变化的；（四）其他不宜或者不需要着装的情形。”老李不属于不需要着警服的情形。
D 项错误，《公安机关人民警察内务条令》第十五条规定：“公安民警应当按照《公安机关人民警察着装管理规定》着警服，保持警容严整。（二）应当配套穿着警服，不同制式警服不得混穿。”《公安机关人民警察着装管理规定》第七条规定：“公安民警着装时，应当严格遵守下列规定：（一）按照规定配套穿着，不同制式警服不得混穿。警服与便服不得混穿。警服内着非制式服装时，不得外露。”老李不可以只穿警服外套，应当配套穿着警服。
本题为选非题，故正确答案为 ABCD。
85、本题考查公安机关人民警察纪律条令。
《公安机关人民警察纪律条令》第二十条规定：“有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分：（一）在工作中对群众态度蛮横、行为粗暴、故意刁难或者吃拿卡要的。”
A 项正确，接受朱先生饮料，被认定为造成不良影响的，给予警告处分。
B 项错误，接受朱先生饮料，被认定为情节较重的，给予记过处分。
C 项错误，接受朱先生饮料，被认定为情节严重的，给予记大过处分。
D 项错误，其中 A 项说法正确，而不是以上三项说法都错误。
故正确答案为 A。
86、本题考查刑法。
ACD 项错误，犯罪构成是使行为人承担刑事责任的根据，任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。朱先生扬言要在小吃店下毒的行为，只是犯意表露，没有进一步的制造犯罪条件，没有犯罪行为，没有造成危险状态和危害结果，缺少犯罪客观方面，不符合犯罪构成

要件，不构成犯罪。
B 项正确，该行为不构成犯罪。
故正确答案为 B。
87、本题考查治安管理处罚法。
妇女乙和妇女丙阻扰民警执法，乙在甲再三劝说、警告后仍然无理纠缠并对甲推搡抓挠，属于阻碍国家机关工作人员依法执行职务的情形。《治安管理处罚法》第五十条规定：“有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的；（二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的；（三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的；（四）强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。”。
故正确答案为 B。
88、本题考查治安管理处罚法。
A 项错误，《治安管理处罚法》第五条第一款规定：“治安管理处罚必须以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。”对于违法停车处罚行为作出处理时，仅考虑违法停车行为的性质、情节以及社会危害程度。对于出现的阻碍执法情形的情况应另行处罚，而不可采取提高罚款金额的方式。
B 项错误，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”对于两个乙的违法行为，应当分别作出处理决定，而不可以将两个违法行为合并决定。
C 项错误，《治安管理处罚法》第九十四条规定：“公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。违反治安管理行为人有权陈述和申辩。公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。”甲在现场必须听取乙的申辩。
D 项正确，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”对于已作出的处罚决定不得任意改变，应当对乙阻碍执法另行处罚。
本题为选非题，故正确答案为 ABC。
89、本题考查实务工作能力。
A 项错误，《常见阻碍和妨害交通民警执行职务行为现场处置规程》第五条规定：以撕扯警服、摘警帽，抓挠、推搡、扇耳光、拳打脚踢等方式阻碍交通民警执行职务行为的现场处置。口头警告无效的，具备警力优势的，应果断采取徒手或使用警械等方式制服。对警告无效，但不宜直接予以制服的女性、老人和残疾人等特殊群体，可采取保持距离、选取有利站位等方式避免冲突升级，耐心劝说教育，同时迅速向勤务指挥部门（指挥中心）报告，需使用强制手段制服的，尽可能进行徒手制服，控制女性执法对象时，避免坐压或接触其敏感部位，并在第一时间带离现场。甲口头制止后再徒手制止不符合操作规程要求，故甲的行为不合法。
B 项正确，《常见阻碍和妨害交通民警执行职务行为现场处置规程》第五条规定：以撕扯警服、摘警帽，抓挠、推搡、扇耳光、拳打脚踢等方式阻碍交通民警执行职务行为的现场处置。口头警告无效的，具备警力优势的，应果断采取徒手或使用警械等方式制服。对警告无效，但不宜直接予以制服的女性、老人和残疾人等特殊群体，可采取保持距离、选取有利站位等方式避免冲突升级，耐心劝说教育，同时迅速向勤务指挥部门（指挥中心）报告，需使用强制手段制服的，尽可能进行徒手制服，控制女性执法对象时，避免坐压或接触其敏感部位，并在第一时间带离现场。对于怀抱儿童的妇女乙，属于不宜直接予以制服的人，对其直接使用徒手制止，可能导致人员伤亡。
C 项错误，甲在执法过程中可以预料到徒手制服乙会导致孩子摔地，不属于执法意外事故。
D 项错误，甲制服乙的行为并未情绪失控，依据职权制止违法行为，虽然执法过程中出现错误，仍属于执法行为。
故正确答案为 B。
90、本题考查实务工作能力。
A 项正确，第一时间将妇女乙、妇女丙及该儿童控制，询问事情经过，是案件调查处理的过程，了解案情核实情况是处理案件的基础。
B 项错误，群众录影录像不是违法行为，公安机关无权将在场群众录影录像设备收缴。
C 项正确，《公安机关督察条例》第二条第二款规定：“县级以上地方各级人民政府公安机关督察机构，负责对本级公安机关所属单位和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责。”该民警在履行职责、行使职权的过程中导致儿童跌落在地，造成不良后果，应由警务督察部门介入调查处理。
D 项正确，公安机关在处置案件过程中为了避免事态发展恶化，应当主动公布事件经过，做好宣传和舆论导向。
故正确答案为 ACD。